

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 감정평가업자 운용 제도 개선을 통한 공사-감정평가업자 간 상생협력 강화
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처 조세기획팀은 압류재산 매각대행업무 총괄 및 전략기획, 대외기간 협력업무, 연간 사업목표 수립 및 실적 관리 업무를 수행하고 있으며, 「감정평가업자 운용요강」에 따라 공사의 감정평가업자 운용에 관한 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

공공기관의 사회적 책임 이행에 대한 정부 및 국민적 요구가 증가함에 따라 위 팀은 공사와 지정감정평가업자 간의 기존 운용 방식을 개선할 필요가 있다고 판단하고 공사 지정감정평가업자와 상생협력 및 공정거래 문화 구축을 위하여 2018년 12월부터 다음과 같이 각종 제도 개선을 추진하였다.

(1) 개인 및 청년감정평가사 업무참여 기회 확대

국내 감정평가 시장은 법인 중심으로 구성¹⁾되어 업계 내 소득 편차가 심한 상황인 가운데 공사 「감정평가업자 운용요강」에도 공사 업무와 관련된 감정평가업자의 자격 요건을 5년으로 제한하고 있어 감정평가사 자격증을 취득한 신규 개인 및 청년 감정평가사들의 업무 참여 기회가 제한되고 있는 것을 확인하였다.

조세기획팀은 이러한 대형법인 중심의 과점시장 구조를 개선하기 위해 한국감정평가사협회와 지속적인 업무 협의를 실시하여 개인감정평가업자 참여 확대를 선결조건으로 하는 협회 추천제를 도입하고 [표 40]과 같이 공사 「감정평가업자 운용요강」의 감정평가업자 경력 제한을 5년에서 1년으로 완화('18. 12. 31. 개정)하여 청년 감정평가사에게 업무 기회를 제공하였다.

[표 40] 「감정평가업자 운용요강」 개정 사항

개정 전	개정 후
제8조(자격요건) ① 지정감정평가업자는 감정평가 경력이 5년 이상이어야 한다.	제8조(자격요건) ① 지정감정평가업자는 감정평가 경력이 1년 이상이어야 한다.

그 결과, 2019년에는 개인 감정평가업자가 170명 증가하였고 청년 감정평가사 27명도 신규 참여하게 되었으며 이러한 성과는 2019년 제28차 경제관계장관회의에서 우수사례로 선정²⁾되었다.

1) 감정평가 업계 수수료시장 비중 및 연소득 구조('15년말 기준, 출처 : 권익위)

구분	법인(대형, 중소형)	개인사무소
수수료 시장 비중	95%	5%
인원구성	82%	18%
1인당 연소득	208백만원	48백만원

2) 공공기관 규제 애로 개선내용(49건) 중 법인의 감정평가시장 독점적 지배구조 개선 사례로 소개

(2) 감정평가 보수지급 방식 개선

감정평가 보수의 청구·지급 시점과 관련하여 「압류·국유재산 지정 감정평가업자 위촉 및 감정평가위임계약서」에는 ‘공매공고를 하거나 매매계약을 체결한 날’로부터 5일 이내 지급한다고만 되어 있고

공매 공고되지 않은 물건의 감정료에 대한 청구·지급 기준은 마련되어 있지 않아 감정평가 후 장기간 미공고된 물건에 대해 감정평가 보수를 지급하지 않는 등 불공정 거래 요소가 있음을 확인하였다.

이러한 불공정 거래 요소를 제거하기 위해 [표 41]과 같이 미공고 사유(해제, 보류·협의 등) 발생일로부터 5일 내 감정료를 지급하도록 계약서 내용을 수정하였다.

[표 41] 감정평가위임계약서 변경사항

개정 전	개정 후
제9조(감정평가 보수의 청구 및 지급) ③ 공사는 감정평가업자로부터 감정평가서를 송부 받아 검사를 완료한 후 매각 예정가격을 정하여 공매공고를 하거나 매매계약을 체결한 날부터 5일 이내에 감정평가 보수를 지급한다. 다만, 5일을 초과하지 않는 범위에서 지급기한을 연장할 수 있다.	제9조(감정평가 보수의 청구 및 지급) ④ 공사는 감정평가업자로부터 감정평가서를 송부 받아 검사를 완료한 후 매각 예정가격을 정하여 공매공고를 하거나 매매계약을 체결한 날부터 5일 이내에 감정평가 보수를 지급하여야 하며, <u>압류재산의 경우 공매공고전 해제, 보류·협의 등의 미공고 사유가 발생한 날로부터 5일 이내 지급하도록 한다.</u> 다만, 5일을 초과하지 않는 범위에서 지급기한을 연장할 수 있다.

다. 실적 또는 성과

[표 42]와 같이 2020년 현재 지정감정평가업자 총 440명 중 개인 감정평가업자가 전체의 68%인 300명에 달하는 등 공사-감정평가업자 간 상생협력을 이루었고 감정평가수수료의 신속한 지급으로 공정한 거래관계를 형성하는데 기여하였다.

[표 42] 2020년 지정감정평가업자 구성 현황

연도	합계	대형법인	중소법인	개인사무소
2018	155명 (100%)	88명 (57%)	57명 (37%)	10명 (6%)
2019	359명 (100%)	44명 (12.3%)	55명 (15.3%)	260명 (72.4%)
2020	440명 (100%)	59명 (13.4%)	81명 (18.4%)	300명 (68.2%)

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 압류재산 감정평가 관련 제도를 개선하여 중·소 감정법인의 참여기회를 확대하고 불공정 거래요소를 제거하는데 기여한 조세기획팀을 격려하고, 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.

(통보)